臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	法規	編號	4	提案單位	臺南市政府（經濟發展局）	中華民國114年10月16日 府經商字第1141442891號
案由	擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案，敬請審議。					
說明	一、為加強管理本市休閒活動場館事業，如經營棋牌、麻將、德州撲克等營利事業，並保障兒童及少年身心健全發展， 爰擬具本自治條例草案。 二、本案前經臺南市議會於114年4月25日決議撤案(臺南市議會114年5月2日南議法規字第1140002768號函)，另經蒐集各方意見並調整後，經114年10月14日第719次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」制定草案(含總說明、逐條說明及草案條文)1份。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	一、修正通過，詳審查結果對照表。 二、全文草案共計12條條文，除第7、10、12條條文修正通過，其餘條文照案通過。 三、第10條說明欄文字修正通過。					
大會決議	一、修正通過，詳大會決議對照表。 二、除第5條第1項照修正動議1號案修正內容通過，餘均照審查意見通過。					

臺南市議會第4屆第6次定期會
擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案
大會決議對照表(法規市提4)

條文	114年12月2日 法規委員會 審查意見	114年12月4日 大會決議
第一條　為規範本市休閒活動場館事業，以維護社會安寧、善良風俗、公共安全及市民身心健康，特制定本自治條例。	照案通過。	照案通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府經濟發展局。	照案通過。	照案通過。
第三條　本自治條例所稱休閒活動場館事業，指提供或出租場地，供人從事麻將、棋牌、德州撲克等具娛樂性質活動之使用或其他經主管機關公告行為之事業。 前項所稱活動不以比賽、競賽或其他任何形式為限，且應具有對價或營利性質。	照案通過。	照案通過。
第四條　休閒活動場館事業應辦理公司或商業登記，並應依中央主管機關所定營業項目代碼表登記休閒活動場館業為所營事業，始得營業。 休閒活動場館事業之營業場所，應符合都市計畫法、區域計畫法、國土計畫法、建築法及消防法等法令規定。	照案通過。	照案通過。
第五條　休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高中、職校二百公尺以上之證明文件，向主管機關申請審查符合本項規定後，始得營業。 前項之距離，以二建築基地境界線	照案通過。	一、條文修正通過。 二、本條文第一項「二」百公尺修正為「五」百公

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會
擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案
大會決議對照表(法規市提 4)

條文	114 年 12 月 2 日 法規委員會 審查意見	114 年 12 月 4 日 大會決議
最近二點作直線測量。 第一項所稱證明文件，指營業場所符合該項所定距離內於最近三個月內，經測量技師、建築師、其他具測量或相關專業技師簽證之基地(地籍圖）周圍現況實測圖。		尺。 修正條文為： 休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高中、職校五百公尺以上之證明文件，向主管機關申請審查符合本項規定後，始得營業。
第六條　依第四條第一項規定申請公司或商業登記，有下列情形之一者，由主管機關會同有關機關聯合勘查營業場所符合相關法令規定，並辦妥公司或商業登記後，始得營業。但申請時一併檢附所營事業非屬第三條規定事業之證明文件，經主管機關認定者，不在此限： 一、申請登記或新增休閒活動場館業為所營事業。 二、已登記休閒活動場館業為所營事業，申請變更登記所在地。	照案通過。	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會
擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案
大會決議對照表(法規市提4)

條文	114年12月2日 法規委員會 審查意見	114年12月4日 大會決議
前項聯合勘查發現申請之營業場所有不符法令規定者，由各機關依權管法令辦理及追蹤查核改善；經認定其營業場所符合相關法令規定後，始得准予登記。		
第七條　休閒活動場館事業應遵守下列事項： 一、禁止未滿十八歲者進入營業場所。 二、不得有涉及賭博之犯罪行為。 休閒活動場館事業從業人員執行前項第一款之規定，得請消費者出示年齡證明；未出示者，應拒絕其進入。 主管機關得定期或不定期派員檢查休閒活動場館事業之營業，休閒活動場館事業負責人、代表人、營業場所管理人或從業人員不得規避、妨礙或拒絕。 違反第一項規定者，由各目的事業主管機關依相關法令辦理。	一、條文修正通過。 二、本條文第三項文字「得」修正為「應」。 修正條文為： 主管機關應定期或不定期派員檢查休閒活動場館事業之營業，休閒活動場館事業負責人、代表人、營業場所管理人或從業人員不得規避、妨礙或拒絕。	照審查意見通過。
第八條　違反第四條第一項規定，未登記休閒活動場館業為所營事業而擅自營業，處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰，並命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	照案通過。	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會
擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案
大會決議對照表(法規市提4)

條文	114年12月2日 法規委員會 審查意見	114年12月4日 大會決議
休閒活動場館事業有下列情形之一者，應命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰： 一、違反第五條第一項規定之距離限制。 二、違反第七條第一項第二款規定，涉及賭博行為。 經營休閒活動場館事業涉及賭博行為者，於判決確定前，停止受理其公司或商業名稱及代表人或負責人變更登記之申請；經法院判決有罪確定者，自判決確定日起三年內，於該營業場所設立或變更經營休閒活動場館事業之申請，不予受理。 休閒活動場館事業負責人、代表人、營業場所管理人或其從業人員違反第七條第三項規定，規避、妨礙或拒絕主管機關人員檢查者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰。		
第九條　於攤販集中場或非常設性活動經營休閒活動場館事業，不適用本自治條例之規定。	照案通過。	照案通過。
第十條　本自治條例公布施行前，已經營休閒活動場館事業，但未依中央主管機關所定營業項目代碼表登記為休閒活動場館業者，應於本自治條例	一、條文及說明欄修正通過。 二、第十條條文第一、四、五項	照審查意見通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會
擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案
大會決議對照表(法規市提4)

條文	114年12月2日 法規委員會 審查意見	114年12月4日 大會決議
公布施行日起一年內檢附符合第五條第一項所定距離限制之證明文件，向主管機關申請審查符合距離限制之規定。 本自治條例公布施行前，已經營休閒活動場館事業，且已依中央主管機關所定營業項目代碼表登記為休閒活動場館業者，不受第五條第一項所定距離之限制。 前項以獨資為事業主體，而申請變更其事業主體負責人，或以合夥為事業主體，而申請變更事業主體負責人或合夥人者，應檢附符合第五條第一項所定距離限制之證明文件，經主管機關審查符合距離限制之規定後始准予變更登記。但因繼承申請變更者，不在此限。 未依第一項規定期限提出申請者，自期限屆滿日之次日起，應命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 依第一項規定期限提出申請經駁回者，主管機關應依第八條第二項第一款規定辦理。	刪除，第二、三項向前遞移為第一、二項。 (一)本條文修正為： 本自治條例公布施行前，已經營休閒活動場館事業，且已依中央主管機關所定營業項目代碼表登記為休閒活動場館業者，不受第五條第一項所定距離之限制。 前項以獨資為事業主體，而申請變更其事業主體負責	

臺南市議會第4屆第6次定期會
擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案
大會決議對照表(法規市提4)

條文	114年12月2日 法規委員會 審查意見	114年12月4日 大會決議
	人，或以合夥為事業主體，而申請變更事業主體負責人或合夥人者，應檢附符合第五條第一項所定距離限制之證明文件，經主管機關審查符合距離限制之規定後始准予變更登記。但因繼承申請變更者，不在此限。 (二)說明欄:第一、三項刪除，說明文字修正為： 對於已登	

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會
擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案
大會決議對照表(法規市提 4)

條文	114 年 12 月 2 日 法規委員會 審查意見	114 年 12 月 4 日 大會決議
	記休閒活動場館業之既有業者，基於法治安定性與信賴保護原則，給予不受距離限制之適用。但仍應符合都市計畫法、區域計畫法、國土計畫法、建築法及消防法等其他空間與安全相關法令之基本要求，以維護公共安全與使用合理性。然倘申請變更事業主體者，應視同新案審查符合距離之限制，爰為第一項及第二	

臺南市議會第4屆第6次定期會
擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案
大會決議對照表(法規市提4)

條文	114年12月2日 法規委員會 審查意見	114年12月4日 大會決議
	項規定。	
第十一條　本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。	照案通過。	照案通過。
第十二條　本自治條例自公布日施行。	一、條文修正通過。 二、本條文修正為：本自治條例施行日期，由主管機關另定之。	照審查意見通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會修正動議案

類別	編號	提案人	連署人
修正動議	1	蔡育輝	陳昆和、周嘉韋、郭信良 吳通龍、蔡秋蘭、許至椿 周麗津、蔡宗豪、邱昭勝 陳皇宇、余杞青、林美燕 林燕祝、李鎮國、李啓維 曾之婕、陳怡珍、謝舒凡 李中岑、陳秋萍、趙昆原 李偉智、鄭佳欣、蔡蘇秋金 吳禹寰、王家貞、陳碧玉 周奕齊、尤榮智、蔡淑惠 曾培雅、方一峰
案由	臺南市休閒活動場館事業管理自治條例第 5 條第 1 項修正及第 10 條第 2 項刪除，敬請審議。		
說明	一、臺南市休閒活動場館事業管理自治條例（下稱本自治條例）目前尚在本會法規委員會審議中，惟該版本第 5 條第 1 項訂定「休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高中、職校二百公尺以上」並不符合本市純樸民情，宜擴大禁設範圍至五百公尺以上。 二、查閱其他直轄市及縣市，雖多將禁設範圍訂為二百公尺，惟揆諸司法院釋字第 738 號解釋，本地方自治事項，地方政府即可在法律所定的自治事項範圍內，以因地制宜為考量，制定更嚴格之規範，故自無須比照其他縣市所訂之標準。 三、且本自治條例草案第 10 條以信賴保護原則，排除實施前即已營業，並依中央主管機關所定營業項目代碼登記為休閒活動場館者，顯有悖於本自治條例第 1 條即揭櫫之立法目的「維護社會安寧、善良風俗、公共安全及市民身心健康」，與之衡平第 10 條第 2 項之		